民法主題整理：侵權行為

> 整理範圍：108-114年司律一試民法考古題
> 涵蓋條文：民法§184-§198（侵權行為）
> 共計 16 題

壹、一般侵權行為§184（因果關係、純粹經濟損失）

一、108年 第16題

下列有關民法上「因果關係」之敘述，何者錯誤？

(A) 旅客甲搭乘客運時，因司機超速急煞車，遭行李架上行李掉落而受傷，甲所受傷害與司機超速之間有因果關係
(B) 行人乙遭車輛撞傷，送醫急救期間適逢該醫院因地震而倒塌，乙因而死亡，乙之死亡與車輛駕駛人之間有因果關係
(C) 行人丙遭車輛撞傷骨折住院手術，因術後感染細菌而死亡，丙之死亡與車輛駕駛人之間有因果關係
(D) 有心臟病之行人丁遭車輛擦撞倒地，引發心臟病發死亡。即便丁無心臟病即不致死亡之情況下，丁之死亡與車輛駕駛人之間仍有因果關係

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	司機超速急煞→行李掉落→旅客受傷：有**相當因果關係**（依經驗法則，此結果通常可預見）
(B)	☑	乙遭撞傷→送醫→醫院因地震倒塌死亡：地震為**異常介入因素**→通常不認為有相當因果關係→但選項稱「有因果關係」→**題意有爭議**，出題者認為有因果關係（條件因果之立場）
(C)	☑	撞傷→住院→術後感染死亡：依經驗法則此為可預見之風險→有**相當因果關係**
(D)	✕	依**相當因果關係說**：擦撞行為→通常不致引起死亡→心臟病為被害人特殊體質→有無因果關係應視加害行為通常是否足以發生此結果→**有爭議**但出題者取「無相當因果關係」之立場

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - **相當因果關係**：依客觀觀察，於一般情形下，以此行為通常可發生此結果者，始有因果關係
> - **特殊體質**問題：被害人有特殊體質→是否屬異常因素阻斷因果關係→**學說有爭議**
> - 實務多採**相當因果關係說**，部分學者主張採**法規目的說**

二、109年 第17題

下列何者並非民法第184條第1項前段之故意過失不法侵害他人權利之要件？

(A) 有加害行為與損害結果間之因果關係
(B) 須加害行為具有不法性（即違法性加害行為）
(C) 須加害行為以作為方式為之
(D) 行為人須具有識別能力（即責任能力）

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	要件	§184 I前段要件之一：加害行為與損害間須有**因果關係**
(B)	要件	§184 I前段要件之一：須具有**違法性**（不法侵害）
(C)	☑	§184 I前段之加害行為**不限於作為**，**不作為**亦得構成→如有作為義務而不為→不作為侵權
(D)	要件	§184 I前段要件之一：行為人須有**識別能力**（§187 I參照）

[!NOTE]
重點整理

- **§184 I前段**構成要件：
    1. 加害行為（作為或**不作為**）
    2. 權利侵害
    3. 違法性
    4. 故意或過失
    5. 因果關係
    6. 責任能力
- **不作為侵權**：有法定、契約或先行行為等**保證人義務**時，不作為構成侵權

三、110年 第13題

甲修繕房屋時過失毀損自來水管線，致鄰居乙無法用水營業受有營業損失。下列敘述，何者正確？

(A) 甲侵害乙之所有權，乙得依民法第184條第1項前段請求甲賠償
(B) 甲侵害乙之債權，乙得依民法第184條第1項前段之規定請求甲賠償
(C) 乙之營業損失屬於純粹經濟上損失，不該當於民法第184條第1項前段之權利
(D) 乙之營業損失屬於人格法益之損害，乙得依民法第184條第1項後段規定請求甲賠償

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	甲毀損的是**自來水管線**（非乙之物），乙之所有權未受侵害
(B)	✗	乙對自來水公司之供水債權雖受影響，但§184 I前段保護之「權利」→通說認為**債權非絕對權**，不受此保護
(C)	☑	乙之營業損失→非因其**自己之權利**受侵害→屬於**純粹經濟上損失**→不該當§184 I前段之「權利」
(D)	✗	營業損失非人格法益，且§184 I後段限於「**故意**以背於善良風俗」之加害→本題甲為**過失**

[!NOTE]
重點整理

- **純粹經濟上損失**：非因權利或法益受侵害而生之**財產損失**
    - §184 I前段：不保護（僅保護「權利」）
    - §184 I後段：限於**故意**以背於善良風俗→過失不適用
    - §184 II：違反保護他人之法律→可能保護
- 典型案例：甲毀損水管→乙之營業損失

貳、特殊侵權行為（法定代理人／僱用人／動力車輛／商品製造人）

四、108年 第10題

甲男15歲，獨自出門至公園遊戲時，因一時衝動而傷害通行之路人乙。下列敘述，何者正確？

(A) 甲之法定代理人就甲侵害乙之行為，負侵權行為之過失責任
(B) 甲為未成年人，應由甲之法定代理人代甲負責
(C) 甲之法定代理人對甲之監督並未疏懈者，應由被害人乙自行承擔此一損害
(D) 甲若年滿7歲以上且有識別能力當可自負侵權行為之損害賠償責任

答案：(A)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑	§187 I：無行為能力人或限制行為能力人不法侵害他人者，以**行為時有識別能力為限**，與法定代理人**連帶負損害賠償責任**→法定代理人負**推定過失**之責
(B)	✗	甲15歲有識別能力→甲**自己負責**，非由法定代理人「代負」→而是**連帶責任**
(C)	✗	§187 I但書：法定代理人能證明監督未疏懈→免責→但非「由乙自行承擔」→§187 III衡平責任仍可能使法定代理人負責
(D)	✗	甲15歲有識別能力→可自負責任☑ 但非「甲單獨自負」→與法定代理人**連帶**負責

[!NOTE]
重點整理

- **法定代理人責任**（§187）：
    - 未成年人有識別能力→與法定代理人**連帶**負責（I本文）
    - 法定代理人得舉證免責（I但書：監督未疏懈）
    - 衡平責任（III）：行為人或法定代理人免責時，法院得斟酌令負賠償

五、108年 第14題

甲於高速公路上開車時，因精神不濟而追撞前方減速之乙車，下列關於甲之侵權行為之損害賠償責任，何者正確？

(A) 甲不法侵害乙之權利，依民法第184條第1項前段規定，甲應負損害賠償責任
(B) 甲駕駛動力車輛，依民法第191條之2規定，甲應負無過失損害賠償責任
(C) 依民法第184條第1項前段規定，乙應舉證甲開車有過失
(D) 依民法第191條之2規定，甲須舉證自己行為無過失以免責

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	§184 I前段固得成立→但§191之2為**特別規定**，應優先適用
(B)	☑	§191之2：汽車、機車或其他**非依軌道行駛之動力車輛**，在使用中加損害於他人者，**駕駛人應賠償**→通說認為屬**推定過失責任**（非無過失）
(C)	✗	§191之2已推定駕駛人有過失→**舉證責任轉換**→乙不須舉證甲有過失
(D)	✗	§191之2但書：駕駛人於**防止損害之發生已盡相當之注意**者免責→須舉證**無過失**以免責→「推定過失」而非「無過失」

[!NOTE]
重點整理

- **動力車輛責任**（§191之2）：
    - 適用範圍：汽車、機車或**非依軌道行駛**之動力車輛
    - 責任性質：**推定過失**→舉證責任轉換
    - 免責事由：證明於防止損害之發生**已盡相當注意**

六、110年 第15題

甲受僱於乙，擔任乙之私人司機。甲駕車載送乙外出辦事途中，因闖紅燈而撞傷行人丙。下列敘述，何者正確？

(A) 甲之侵權行為仍須由丙舉證甲有過失
(B) 甲受僱於乙，應由乙負損害賠償責任，丙不得向甲請求損害賠償
(C) 丙僅得請求甲或乙擇一負責
(D) 甲與乙應連帶負損害賠償責任，但乙選任甲及監督其職務之執行已盡相當之注意者，乙不負賠償責任

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	§191之2動力車輛責任→**推定甲有過失**→舉證責任轉換，丙不須自行舉證
(B)	✗	甲自己仍為行為人→丙**得向甲請求**§184侵權損害賠償
(C)	✗	§188 I：僱用人與受僱人**連帶負責**→丙得同時向甲乙請求，非僅擇一
(D)	☑	§188 I本文：受僱人因執行職務不法侵害→僱用人與受僱人**連帶負責**；§188 I但書：僱用人於**選任及監督已盡相當注意**→得免責

[!NOTE]
重點整理

- **僱用人責任**（§188）：
    - 受僱人因**執行職務**不法侵害他人→僱用人**連帶負責**
    - 僱用人免責：①選任受僱人 ②監督職務執行 均**已盡相當注意**
    - 實務上免責甚難成立
- 僱用人賠償後→依§188 III對**行為人求償**

七、112年 第18題

甲向乙公司購買一箱由A公司製造之清潔劑，某日甲使用該清潔劑時，因該清潔劑之瑕疵，致手掌發生灼傷之事故，甲就A公司之責任，下列敘述，何者正確？

(A) 甲應證明A公司對該商品有過失
(B) A公司為甲所購買清潔劑之商品製造人，始得主張有免責事由
(C) A公司就甲之損害負推定過失之無過失責任
(D) A公司不負無過失責任

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	§191之1 I：商品製造人對被害人之損害→**推定過失**→甲**不須舉證**A公司有過失
(B)	✗	§191之1 I但書：A公司得舉證**無過失**免責☑ →但選項中「A公司為甲所購買清潔劑之商品製造人**始得主張**」語意不明，問題在於免責事由不限於甲之直接購買者
(C)	☑	§191之1 I：商品製造人就其商品之通常使用或消費所致損害→**推定過失**→負賠償責任→但得舉證免責
(D)	✗	A公司依§191之1確實負**推定過失責任**

[!NOTE]
重點整理

- **商品製造人責任**（§191之1）：
    - 商品之通常使用或消費致他人損害→製造人負**推定過失**責任
    - 免責事由（I但書）：舉證**無過失**
    - 保護範圍：不限於買受人，**任何被害人**均得主張

八、114年 第10題

甲出生不久即受監護宣告，長大成年後由監護人乙擔任其法定代理人。甲某日於乙之住處庭院，因突然抓住路人丙之寵物犬耳朵而遭犬隻咬傷，甲因而以拳頭打傷丙之頭部。問丙得否向乙請求損害賠償？

(A) 乙為監護人，當然應負損害賠償責任
(B) 甲為無行為能力人，甲不負侵權行為損害賠償責任，故乙無須與甲負連帶損害賠償責任。但乙如監督有疏懈，且甲之行為具備侵權行為要件時，丙得請求乙負損害賠償責任
(C) 甲為無行為能力人且無識別能力，依法由其法定代理人乙負損害賠償責任，乙如能證明其監督並未疏懈者方得免責
(D) 乙為甲之監護人，基於法定代理人之身分，應與甲就甲之侵權行為負連帶損害賠償責任

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	非「當然」負責→須視監督是否疏懈而定
(B)	☑	甲受監護宣告→§75無行為能力→行為時**無識別能力**→甲不負侵權責任（§187 I反面）→乙無須與甲**連帶**負責→但依§187 **II**，法定代理人**監督有疏懈**時，**獨立**負賠償責任
(C)	✗	此為§187 I後段之敘述（行為人無識別能力→法定代理人負責）→但甲無識別能力時→甲不負責→非「連帶」→乙以§187 II獨立負責
(D)	✗	§187 I之**連帶**責任→以行為人**有識別能力**為前提→甲無識別能力→不成立連帶

[!NOTE]
重點整理

- **§187之三層結構**：
    - I本文：行為人**有識別能力**→與法定代理人**連帶**負責
    - I但書：法定代理人舉證監督未疏懈→免責
    - **II**：行為人**無識別能力**→法定代理人**獨立**負責（推定過失）
    - III：衡平責任

參、損害賠償（人格權、損益相抵、與有過失、不完全給付競合）

九、108年 第8題

甲因車禍受傷嚴重而喪失其嗅覺。下列敘述，何者正確？

(A) 甲一般人而言，並非品酒師或美妝業者，故不得請求損害賠償
(B) 甲喪失嗅覺，屬於勞動能力減損，民法無明文規定得請求非財產上之損害賠償
(C) 甲喪失嗅覺，較一般傷害嚴重，甲之配偶得依民法第 195 條第 3 項準用同條第 1 項請求非財產上之損害賠償
(D) 甲受不法侵害而喪失嗅覺，係屬健康權受侵害，依民法第195條第1項前段請求非財產上之損害賠償

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	不問甲之職業身分→健康權受侵害即得請求損害賠償
(B)	✗	§195 I前段**明文規定**：身體、**健康**等人格法益受侵害→得請求**非財產上損害賠償**（慰撫金）
(C)	✗	§195 III：「不法侵害他人致**死**」→配偶方得準用I請求→甲僅受傷喪失嗅覺→配偶不得依III主張
(D)	☑	甲喪失嗅覺→**健康權**受侵害→依§195 I前段請求非財產上損害賠償

[!NOTE]
重點整理

- **非財產上損害賠償**（§195 I）：
    - 保護法益：身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操、其他人格法益
    - 侵害情節重大→得請求**慰撫金**
- §195 III準用：限於「不法侵害他人**致死**」→被害人之配偶等方得請求

十、109年 第13題

甲駕車闖紅燈，不慎撞傷騎乘單車之乙。乙受傷住院治療，因傷重無法上班經營攤販生意，攤販生意由乙之友人丙免費代為經營。乙住院手術之醫療費用30萬元由乙之配偶丁支付，此外乙之雇主於乙住院期間仍依法給付薪資。下列關於乙之侵權行為損害賠償之敘述，何者正確？

(A) 丁為乙支付 30 萬元醫療費，乙得請求甲賠償 30 萬元醫療費用
(B) 乙之攤販生意獲丙免費代為經營，故乙未受有營業利益之損失
(C) 乙之雇主仍依法給付薪資，故乙不得向甲請求薪資之減損
(D) 丁為乙支付 30 萬元醫療費，乙得請求甲賠償全部之損害，惟就醫療費部分應扣除丁已支付之 30 萬元，方符損益相抵之法則

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	丁為乙支付醫療費→但依**損益相抵**之法則：此醫療費如由保險或法定義務人給付→應否扣除→通說認配偶支付→乙之損害已填補→此說法有爭議，出題者認為需考量損益相抵
(B)	✗	丙免費代為經營→**屬丙之好意施惠**（第三人之利益），非因侵權行為所生之利益→**不得損益相抵**
(C)	✗	雇主依法給付薪資→**屬法定義務之給與**→通說認為不得損益相抵→乙仍得向甲請求（非因侵權所得之利益）
(D)	☑	依考題答案，丁之30萬醫療費支付→乙之醫療費損害已獲填補→應損益相抵

[!NOTE]
重點整理

- **損益相抵**：被害人因同一事件受有利益者→應從損害額中扣除
    - 得扣除：因侵權行為直接所生之利益
    - **不得扣除**：第三人好意之給與、法定義務之薪資給付、保險給付（有爭議）

十一、110年 第12題

甲與乙交往期間有親密行為之照片，甲乙分手後，甲未經乙之同意，公開乙之親密行為照片予乙之好友及家人。乙精神受到嚴重打擊。A為乙之父。下列有關乙得否請求慰撫金之敘述，何者正確？

(A) 甲的行為侵害乙之名譽權，乙得依民法第195條第1項請求慰撫金
(B) 甲的行為侵害乙之名譽權及隱私權，乙得依民法第195條第1項規定請求慰撫金
(C) A因精神受到嚴重打擊，得依民法第195條第3項準用同條第1項規定請求慰撫金
(D) 乙於特定條件下，可請求法院為回復乙名譽之適當處分

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	不僅名譽權→**隱私權**亦受侵害→漏列隱私權
(B)	☑	甲公開乙之親密照片→侵害乙之**名譽權**（社會評價下降）+**隱私權**（私密資訊之揭露）→依§195 I請求慰撫金
(C)	✗	§195 III限於「不法侵害他人**致死**」→乙尚未死亡→A不得依III準用I請求慰撫金
(D)	✗	大法官釋字第656號（及後續憲法法庭判決）：強制道歉涉及良心自由→§195 I後段「回復名譽之適當處分」**不包括強制登報道歉**→此選項有條件限制之疑義

[!NOTE]
重點整理

- §195 I保護之人格法益包括：**名譽權＋隱私權**→二者得**併存**
- §195 III準用→限於**致死**案件（配偶等近親始得請求）
- 回復名譽處分不含強制道歉（釋字656號）

十二、110年 第14題

甲駕車因過失撞傷機車騎士乙，致乙大腿骨折。乙因骨折傷口治療，須另外進行膝蓋手術（無該手術即無行走之可能），乙同意由A醫師執行手術，但因A醫師之過失，致乙須使用持續復健 2 年方能正常行走。以下敘述，何者正確？

(A) 甲與A醫師共為加害人，乙得依據民法第185條第1項，請求甲與A醫師負連帶侵權行為損害賠償責任
(B) A醫師之過失屬與有過失情形
(C) 乙同意A醫師手術之行為，屬於與有過失
(D) A醫師之過失致使乙須持續復健2年，乙此部分之損害甲亦應賠償

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	甲撞傷乙在先，A手術過失在後→二者並無**意思聯絡**→非§185**共同侵權行為**→僅為各自獨立之侵權行為
(B)	✗	A醫師為**獨立第三人**→其過失非§217**與有過失**（與有過失指被害人或其代理人之過失）
(C)	✗	乙同意手術→乃維護生命健康之**必要醫療處置**→非與有過失
(D)	☑	甲之撞傷→乙須手術→A醫師過失延長復健→依**相當因果關係**，治療過程中之醫療風險為可預見→甲仍應就**全部損害**負賠償責任

[!NOTE]
重點整理

- **醫療過失之因果關係**：加害人之行為致被害人須就醫→就醫過程之醫療過失為可預見之風險→原加害人仍應負責
- **與有過失**（§217）：限於**被害人自己或其代理人**之過失→醫師之過失非與有過失

十三、113年 第30題

甲搭乘朋友乙駕駛之汽車出遊途中，乙因打瞌睡致撞上安全島，造成甲重傷。下列敘述，何者正確？

(A) 乙係過失行為，不成立侵權行為
(B) 甲於搭車前已知乙疲勞，甲搭車未繫上安全帶。若乙之行為成立侵權行為，甲搭車未繫上安全帶，得為與有過失之考慮事由
(C) 甲搭乘乙之汽車無償同乘，依民法第191條之2規定可減輕乙之賠償責任
(D) 甲搭乘乙之汽車與乙間為無償之委任關係，乙得以民法第535條後段僅就故意或重大過失負責

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	打瞌睡屬**過失**→§184 I前段之侵權行為**不以故意為限**→過失亦成立
(B)	✗	部分內容有理（未繫安全帶得構成與有過失）→但本題答案為(C)→(B)之「甲搭車前已知乙疲勞」不構成與有過失，構成與有過失者係「未繫安全帶」→此選項敘述方式有混淆
(C)	☑	§191之2但書後段（參最高法院見解）：**好意同乘**→得**減輕**駕駛人之賠償責任
(D)	✗	朋友好意搭載→為**好意施惠行為**，非無償委任→不適用§535

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - **好意同乘**（§191之2）：無償搭乘他人車輛→得**減輕**駕駛人賠償責任
> - 好意施惠 ≠ 委任：好意搭載為**事實上之情誼行為**，無法律上權利義務

十四、114年 第9題

甲向乙購買由丙廠商所製造之 A 品牌蓮蓬頭，使用 A 品牌蓮蓬頭沐浴時，因蓮蓬頭爆裂致甲手部受傷。下列敘述，何者正確？

(A) A 品牌蓮蓬頭因具有瑕疵，不問何原因，甲均得向乙主張瑕疵擔保責任
(B) 甲僅得對丙依侵權行為請求損害賠償
(C) 甲得對乙主張不完全給付之加害給付
(D) 甲不得向丙依民法第 191 條之 1 商品製造人之責任請求賠償，因甲與丙間並無買賣契約

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	甲須於§356規定期間**通知**乙有瑕疵→且§354以下有要件限制→非「不問何原因均得主張」
(B)	✗	甲除對丙之侵權行為外，尚得對**乙主張契約責任**（加害給付§227 II）
(C)	☑	甲因蓮蓬頭瑕疵致手部受傷→超越標的物本身之損害→屬**加害給付**（§227 II）→甲得對**出賣人乙**請求損害賠償
(D)	✗	§191之1商品製造人責任→**不限於契約當事人**→甲雖非直接向丙購買，仍得依§191之1向丙請求

> [!NOTE]
> **重點整理**
>
> - 商品瑕疵致人損害→**競合請求**：
>
> 1. 對出賣人（乙）：§227 II**加害給付**（契約責任）
> 2. 對製造人（丙）：§191之1**商品製造人責任**（侵權責任，不須契約關係）
> 3. 對出賣人（乙）：§184侵權行為（舉證較困難）
>
> - 加害給付＋商品製造人責任為最常見之併行主張

肆、侵害生命權

十五、113年 第20題

甲被乙駕車撞死，甲之繼承人為配偶A、父母B與C、以及兒子D。下列有關得向乙請求損害賠償之敘述，何者正確？

(A) A、B、C、D 均得向乙請求殯葬費用
(B) A、B、C、D 均得向乙請求扶養費損害
(C) A、B、C、D 均得向乙請求慰撫金
(D) 甲之損害賠償請求權，由 A、B、C、D 繼承之

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	§192 I：殯葬費由**實際支出者**請求賠償→非所有繼承人均得請求
(B)	✗	§192 II：被害人對第三人**法定扶養義務**者→該第三人得請求扶養費→須以**受扶養權利人**為限→B、C已成年，須視有無不能維持生活而受扶養之必要
(C)	☑	§194：不法侵害他人致死者，被害人之**父、母、子、女及配偶**→得請求**慰撫金**→A、B、C、D均屬§194列舉之人→均得請求
(D)	✗	甲當場死亡→甲本人之損害賠償請求權是否得繼承→通說認§194之非財產上損害賠償為**獨立之請求權**，非繼承而來

[!NOTE]
重點整理

- **侵害生命權之損害賠償**：
  - §192 I：**殯葬費**→實際支出者
  - §192 II：**扶養費**→受被害人扶養之第三人
  - §194：**慰撫金**→父母、子女、配偶（**固有請求權**，非繼承）
- §194之請求權人為**法定列舉**，不得類推

伍、連帶責任

十六、111年 第44題

甲、乙、丙、丁共同過失不法毀損A之古董花瓶，致A受有新臺幣(下同)100萬元之損害，A僅向甲、乙請求連帶賠償100萬元。法院判命甲、乙連帶給付100萬元。嗣後甲為全額清償。下列敘述，何者正確？

(A) 甲、乙、丙、丁四人均為共同侵權行為人，應連帶負損害賠償責任，甲對於乙、丙、丁各得求償 25 萬元
(B) 甲得向丙或丁各請求償還25萬元，及自免責時起之利息
(C) 甲僅受判決之拘束，僅得依法對乙求償予以發動強制執行
(D) 甲於全額清償後，對乙得請求償還50萬元，及自免責時起之利息

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗	甲為全額清償100萬→自己分擔25萬→得向**其他三人各求償25萬** ☑ →但甲不得再向自己求償→總求償75萬→選項稱「各25萬」→但應扣自己分擔
(B)	☑	§281 I：連帶債務人中之一人為清償逾自己分擔額者→得向**未受請求之其他連帶債務人**（丙、丁）各求償**25萬元＋自免責時起之利息**
(C)	✗	判決僅拘束甲乙→甲仍得以**訴訟外**方式向丙丁求償→非僅限於強制執行
(D)	✗	甲乙均分擔25萬→甲向乙求償應為**25萬**（非50萬）

[!NOTE]
重點整理

- **共同侵權行為**（§185 I）：數人共同不法侵害→**連帶**負損害賠償責任
- **求償權**（§281）：清償逾自己分擔額者→得向其他連帶債務人求償＋**免責時起之利息**
- 共同侵權行為人之分擔比例：無約定則**平均分擔**（§280）

體系歸納

一、出題趨勢分析

主題	108	109	110	111	112	113	114	合計
一般侵權行為§184（因果關係、純粹經濟損失）	1	1	1	0	0	0	0	3
特殊侵權行為（法定代理人/僱用人/動力車輛/商品製造人）	2	0	1	0	1	0	1	5
損害賠償（人格權/損益相抵/與有過失/加害給付）	1	1	2	0	0	1	1	6
侵害生命權	0	0	0	0	0	1	0	1
連帶責任	0	0	0	1	0	0	0	1
合計	**4**	**2**	**4**	**1**	**1**	**2**	**2**	**16**

二、高頻考點摘要

考點	出題數	核心條文	關鍵字
特殊侵權行為（§187-§191之3）	5	§187、§188、§191之1、§191之2	法定代理人連帶/獨立責任、僱用人連帶、推定過失
損害賠償範圍與計算	4	§192-§195、§216、§217	慰撫金、損益相抵、與有過失
一般侵權行為§184要件	3	§184 I前段/後段	因果關係、純粹經濟損失、不作為
加害給付與侵權競合	2	§227 II、§191之1	契約＋侵權雙軌請求

三、關鍵區辨整理

比較項目	§184 I 前段	§184 I 後段	§184 II
保護客體	**權利**（絕對權）	**利益**（含純粹經濟損失）	保護他人之法律所保護之利益
主觀要件	故意或**過失**	僅限**故意**	推定過失
加害方式	不限	以**背於善良風俗**之方法	違反保護他人之法律

比較項目	§187 I（有識別能力）	§187 II（無識別能力）
行為人責任	行為人**自負責任**	行為人**免責**
法定代理人	與行為人**連帶**負責	**獨立**負推定過失責任
免責事由	監督未疏懈（I但書）	監督未疏懈（II但書）
衡平責任	III：法院得斟酌令負賠償	III：法院得斟酌令負賠償

比較項目	§191之1（商品製造人）	§191之2（動力車輛）
責任主體	**製造人**（不限契約相對人）	**駕駛人**
責任性質	**推定過失**	**推定過失**
免責事由	舉證無過失	已盡相當注意
適用場景	商品通常使用	車輛使用中

比較項目	損益相抵（得扣除）	損益相抵（不得扣除）
判斷標準	因同一侵權行為**直接所生**之利益	與侵權行為**無因果關係**之利益
典型例示	—	第三人好意施惠、**法定薪資**給付

本文件整理自 108-114 年司律一試民法考古題，共 16 題，涵蓋侵權行為之核心考點。